

Derecho de autor e inteligencia artificial: una señal clara desde Europa

Dante Antonioli Delucchi

A partir de una nota publicada por el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), cuya difusión agradezco a Juan Miguel Marthans, prepararé este breve comentario para explicar por qué las recientes decisiones del Parlamento Europeo son relevantes para autores, editores, periodistas e investigadores.

El 10 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó una serie de recomendaciones destinadas a reforzar la protección del derecho de autor frente al uso de obras para entrenar sistemas de inteligencia artificial.

Detrás de esta discusión hay tres ideas muy simples:

1. Autorización. Los creadores deberían poder decidir si sus obras pueden ser utilizadas para entrenar modelos de IA.
2. Remuneración. Si esas obras se utilizan, los titulares de derechos deben recibir una compensación justa.
3. Transparencia. Las empresas que desarrollan IA deberían informar qué contenidos han utilizado para entrenar sus modelos.

El Parlamento Europeo también ha señalado algo importante: “los contenidos generados íntegramente por inteligencia artificial no deberían estar protegidos por derechos de autor”.

¿Por qué este debate es tan importante?

Porque lo que está en juego es algo fundamental para el ecosistema creativo: el derecho de los autores a decidir sobre el uso de sus obras, recibir una remuneración justa y contar con transparencia sobre cómo se utilizan sus contenidos.

Europa está intentando encontrar un equilibrio entre innovación tecnológica y protección del trabajo creativo. Este debate llegará muy pronto a muchos otros países.

En ese contexto surge una pregunta inevitable: ¿deberían las obras poder utilizarse para entrenar sistemas de IA sin autorización de sus autores?

Marzo, 2026